

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אופיר כץ

פ/25/319

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון – חסינות ממעצר לראשי רשויות ולראשי מועצות אזוריות), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 18א. 1. בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975¹, אחרי סעיף 18 יבוא :

"חסינות בפני מעצר 18א. ראש רשות מקומית לא ייעצר אלא אם נתפש בשעה שעשה מעשה פשע שיש עמו שימוש בכוח או הפרעת השלום או בגידה."

תיקון חוק המועצות. 2. בחוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח–1988², אחרי האזוריות (בחירת ראש המועצה) סעיף 6 ח יבוא :

"חסינות בפני מעצר 6ט. ראש מועצה אזורית לא ייעצר אלא אם נתפש בשעה שעשה מעשה פשע שיש עמו שימוש בכוח או הפרעת השלום או בגידה."

דברי הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים למגמה הולכת וגדלה של ראשי רשויות שנעצרים בגין סיבות שונות, אך לאחר שנים רבות של הליכים מתישים, מנוקים מכל חשד. הליך המעצר, תקופת המעצר ויתר הנגזרות מהפעולות המשטרתיות והמשפטיות פוגעים באופן אנוש בתפקוד של העירייה, וכמובן משפיעים על דעת הקהל הציבורית. מעצר שנעשה בפומבי יכול לפגוע משמעותית בנבחר ציבור. נרשמו מקרים רבים בהם נבחר ציבור ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות, אשר זוכו מכל אשמה, שילמו מחיר אלקטורלי כבד בעקבות התודעה המוטעת שנצברה בציבור הבוחרים בזמן ההליכים.

ראשי רשויות מקומיות נדרשים לקחת החלטות רבות במהלך כהונתם המשפיעות על שגרת חיי התושבים וגורמים אחרים ברשות בה הם מכהנים. מטבע הדברים, אלה צוברים אויבים ומתנגדים, והחשש להתנכלות קיים. הצעת החוק תאפשר ליצור מערכת הגנה מפני הפגיעה התודעתית הקשה

¹ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 213.

העלולה להיווצר מהליך המעצר.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/3113/24).
הצעת החוק זהה לפ/3113/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית לכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)